הסכם העסקה – עובד/ת זר/ה מחליף/ה (סיעוד)

שנערך ונחתם ביום: _____

מסמך זה נועד ליצור בהירות, תיאום ציפיות ושקיפות בין הצדדים, תוך שמירה על זכויותיו וכבודו של העובד/ת, וכן על רווחתו, בטיחותו וכבודו של המטופל/ת. ההסכם מנוסח מתוך כוונה לשיתוף פעולה פורה ונעים.

סעיף 1. הצדדים

המעסיק/ה (המטופל/ת או נציגו):

שם: _____
ת"ז: _____
כתובת: _____

העובד/ת:

שם: _____
מס' דרכון: _____

סעיף 2. מהות ההעסקה

העובד/ת מועסק/ת כמטפל/ת סיעודי/ת מחליף/ה.

מדובר בהעסקה זמנית בלבד.

המעסיק מצהיר כי:

- ידוע לו כי ההעסקה זמנית.
- לא יטען לקשר מיוחד לצורך המשך העסקה.

סעיף 3. תקופת ההעסקה

מתאריך: _____ עד תאריך: _____

או עד חזרת העובד הקבוע – המוקדם מביניהם.

העסקה כפופה לכך שהעובד הקבוע יצא לחו"ל לתקופה של 21–90 ימים.

סעיף 4. שכר

שכר יומי: _____ ₪

מזון:
☐ השכר כולל מזון
☐ השכר אינו כולל מזון

במקרה שהשכר אינו כולל מזון:
תקציב מזון שבועי: _____ ₪
☐ ללא השתתפות המעסיק

סעיף 5. אופן תשלום

התשלום יתבצע:
☐ בסיום התקופה
☐ כל _____ ימים

אופן התשלום:
☐ העברה בנקאית
☐ צ'ק
☐ מזומן

העובד/ת יחתום/תחתום על: אישור קבלת שכר, הצהרת היעדר תביעות.

סעיף 6. תנאי העסקה

6א. תפקידים ואחריות

העובד/ת מתחייב/ת לבצע (יש לסמן את הנדרש):

☐ סיוע ברחצה והיגיינה
☐ סיוע בהלבשה
☐ האכלה / הכנת מזון למטופל
☐ סיוע בניידות והעברות
☐ השגחה רציפה על המטופל
☐ מתן תרופות לפי הנחיות
☐ ליווי לבדיקות/רופאים
☐ ניקיון וסדר בסיסי בסביבת המטופל
☐ כביסה
☐ דיווח למשפחה על מצב המטופל

מטלות נוספות (למילוי חופשי):

העובד/ת מתחייב/ת לבצע את תפקידו/ה באחריות, במסירות ובזהירות.

6ב. אחריות והשגחה (קריטי)

אין להשאיר את המטופל/ת לבד בשום מקרה, אלא אם ניתן אישור מפורש מהמשפחה או סודר מחליף/השגחה.

> **הפרת סעיף זה תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.**

6ג. הכנסת אנשים לבית

- אסור להכניס אנשים ללא אישור מראש מהמשפחה.
- יש לשמור על פרטיות המטופל/ת.

6ד. יציאה מהבית

- כל יציאה מחייבת תיאום מראש.
- אין לעזוב את המטופל/ת ללא השגחה מאושרת.

6ה. תנאים כלליים

המעסיק/ה מתחייב/ת לספק:

- מגורים הולמים
- מזון (אם סוכם)
- ביטוח רפואי תקף
- תשלום ביטוח לאומי עבור העובד/ת הזמני/ת

סעיף 7. יום מנוחה

העובד/ת זכאי/ת ל־25 שעות מנוחה שבועית.
התשלום עבור יום זה = שכר רגיל (ללא תוספת).

סעיף 8. זכויות העובד/ת

זכאי/ת ל:

- יום מנוחה
- שכר במועד
- תנאים שוטפים (כולל בזמן אשפוז)

לא זכאי/ת ל:

- פנסיה
- הבראה
- פיצויים

סעיף 9. עבודה בזמן אשפוז

העובד/ת ימשיך/תמשיך בעבודתו/ה בהתאם לצרכי המטופל/ת והנחיות המשפחה.

סעיף 10. ביטוח לאומי

המעסיק/ה מתחייב/ת לשלם ביטוח לאומי, גם במקרה של עובד/ת שאינו/ה חוקי/ת.

סעיף 11. רישום בתאגיד (אם רלוונטי)

העובד/ת יירשם/תירשם דרך תאגיד מורשה בהתאם לחוק.

סעיף 12. חופשת העובד/ת הקבוע/ה

העובד/ת הקבוע/ה חייב/ת לתאם מראש.
זכאי/ת לדמי חופשה לפי צבירה.

לא ניתן לצאת לחו"ל ללא:

- אינטר ויזה
- אישור המעסיק/ה

סעיף 13. סיום העסקה

ההעסקה תסתיים עם חזרת העובד/ת הקבוע/ה או בתום התקופה.

סעיף 14. הצהרות

העובד/ת מצהיר/ה כי:

- התנאים הוסברו לו/ה
- הסכים/ה לשכר ולתנאים

סעיף 15. הערות מיוחדות

אנו חותמים על הסכם זה בהסכמה מלאה, מתוך הבנה וכבוד הדדי, ומאחלים תקופת עבודה נעימה ומוצלחת.

סעיף 16. חתימות

חתימת המעסיק/ה: _____

תאריך: _____

חתימת העובד/ת: _____

תאריך: _____